

1500139-62.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... encontrada dentro do domicílio, o crime de tráfico, conforme abaixo se verá, já se teria por comprovado pela posse direta dos entorpecentes, somada à quantia considerada de dinheiro apreendida em sua posse.

No mais, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), autos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500139-62.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500139-62.2021.8.26.0608

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR MOLINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

JÚLIO CÉSAR MOLINA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 20 de abril de 2021, às 19h15min, na rua Maria Maura Furtado Primo Ribeiro, 1.550, apartamento 02, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo e guardava em sua residência drogas, a saber: 14.938,4g da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de dezenove tijolos envoltos em segmentos de fita adesiva de cor ocre e seis porções de substância de aspecto vegetal, acondicionadas individualmente em segmentos de papel filme, com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de páginas 09/11, laudo de constatação de entorpecentes de páginas 13/16 e laudo de exame químico toxicológico de páginas 95/99.

Notificado e citado, o réu apresentou resposta à acusação, com recebimento da denúncia e designação de audiência de início de instrução e julgamento e indeferimento de realização de exame de dependência toxicológica.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por outro lado, a defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas. No mérito, pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu o reconhecimento da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e a fixação do regime inicial em atenção ao montante da pena aplicada.

É o relatório.

Decido.

Afasto a preliminar suscitada pela defesa, pois como demonstrado nos autos, a entrada dos policiais militares na residência do réu ocorreu por conta de atos anteriores que sugestionaram que o acusado poderia estar escondendo drogas em seu apartamento. De fato, houve denúncia anônima, e, no local, o réu ao avistar a viatura policial começou a andar e, em dado momento, jogou algo por cima do muro, sendo que, posteriormente, foi constatado que se tratava de droga. Em revista pessoal, além de uma quantia considerável em dinheiro (mais de cinco mil reais), foi localizado meio tijolo de maconha, escondido em sua cueca. Além disso, quando indagado se havia mais entorpecente em sua casa, ele indicou que havia mais droga em seu apartamento, o que foi confirmado com a apreensão de quinze quilos de maconha. Assim, não se nega a validade da tese fixada no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal ou no informativo nº 666 do Superior Tribunal de Justiça. O que se nega é que, no caso dos autos, não houvesse fundadas razões para o ingresso forçado dos policiais no domicílio do acusado, conforme acima especificado.

Outrossim, ainda que se desconsiderasse, no caso, a droga encontrada dentro do domicílio, o crime de tráfico, conforme abaixo se verá, já se teria por comprovado pela posse direta dos entorpecentes, somada à quantia considerada de dinheiro apreendida em sua posse.

No mais, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), autos de exibição e apreensão (páginas 09/11), laudo toxicológico definitivo (páginas 95/99), bem como sua autoria.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, alegando que precisou guardar uma sacola com droga em seu apartamento para quitar dívida que tinha com traficantes, pois é viciado em droga.

Duas observações se fazem, aqui, necessárias.

Em primeiro lugar, a versão do acusado não foi comprovada nos autos. Ao contrário do que alega, não se vê razão alguma para que os policiais tenham inventado uma estória desnecessária acerca de ter ele sido pego em via pública com meio tijolo de maconha. Isso porque a quantidade de droga apreendida é tal que, por si só, força o enquadramento de sua conduta no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Era de todo desnecessário que os milicianos inventassem uma estória para incriminá-lo num cenário fático em que a incriminação se dava automaticamente pela própria dinâmica

dos fatos.

E, em segundo lugar, a versão dele, ainda que comprovada estivesse, não o isentaria de responsabilidade criminal. Isso porque a posse de entorpecentes destinados à venda (ainda que a ser efetuada por terceiro) já basta para configurar o delito tráfico⁶, sendo que tais circunstâncias (de um lado, a posse; de outro, o destino da droga para mercancia) estão devidamente descritas na denúncia.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

Primeira Fase: 1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu; porém, a grande quantidade de droga apreendida (14.938,4g de maconha) indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 10 anos de reclusão.

Segunda Fase: Sendo confesso, atenuo a pena em 1/6, mantendo a pena em: 08 anos e 04 meses de reclusão.

Terceira fase: Diminuo a pena no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes em 1/6 (dada a grande quantidade de droga apreendida) nos moldes do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, fixando-a em 06, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Torno definitiva e pena da ré em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu JÚLIO CÉSAR MOLINA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Quanto aos bens apreendidos, não provada suas origens ilícitas, sejam restituídos a quem de direito. Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados, expedindo guia de recolhimento e encaminhando-a à Vara de Execuções Criminais onde os réus encontram-se preso. Autorizo a destruição da droga apreendida.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

PRIC..

Franca, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA